



P U T U S A N

Nomor 3688 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NASARUDDIN Dg LEDENG**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
2. **ZULHAJI Dg TARANG**, bertempat tinggal di Jalan Ka'doe, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sekarang bertempat tinggal sementara di Jalan Pendidikan, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
3. **AGUS SALIM Dg NIMANG**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
4. **JUNAEDA, S.Pd., Dg BAYANG**, bertempat tinggal di Lanto Dg Pasewang, BTN Griya Mutiara 77, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
5. **MUNASSSAR Dg BETA**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini Nomor 2 sampai dengan Nomor 5 memberikan kuasa insidentil kepada Nomor 1 berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 9/SK/II/8/2022/PN Jnp., tanggal 11 Agustus 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n:

1. **LABO**, bertempat tinggal di Dusun Manrumpa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto;

2. **JUMALANG**, bertempat tinggal di Dusun Manrumpa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

3. **SATTUNIA**, bertempat tinggal di Dusun Manrumpa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

4. **HERMAN Bin TOBO**, bertempat tinggal di Lingkungan Se'rukang, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

5. **LIJA**, bertempat tinggal di Dusun Manrumpa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

6. **KAHARUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Manrumpa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

7. **KASMA**, bertempat tinggal di Dusun Manrumpa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

8. **SYAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Manrumpa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

9. **JUMALI**, bertempat tinggal di Dusun Manrumpa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

10. **RABAISA**, bertempat tinggal di Dusun Manrumpa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

11. **ASDAR Dg SITURU**, bertempat tinggal di Dusun Manrumpa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. **RIKA**, bertempat tinggal di Dusun Manrumpa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
13. **DEWI Dg LEBANG**, bertempat tinggal di Dusun Manrumpa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
14. **HAJANG**, bertempat tinggal di Dusun Manrumpa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
15. **DERI**, bertempat tinggal di Dusun Manrumpa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
16. **SYAMSUNI**, bertempat tinggal di Dusun Manrumpa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
17. **YANI**, bertempat tinggal di Dusun Manrumpa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
18. **SAJA'**, bertempat tinggal di Lingkungan Bonto-Bonto Barat, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudirman Jarappa, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Sarroanging, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022 dan 31 Agustus 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah kebun (dahulu) sekarang sebagian menjadi tanah perumahan dan sebagian lagi masih menjadi tanah kebun, dengan luas keseluruhan $\pm 3.105 \text{ m}^2$ (tiga ribu seratus lima meter persegi) yang terletak di Dusun Manrumpa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Nomor SPPT 73.04.020.006.007.0079.0 nama wajib pajak Borahima Dg Gassing B Sakonyara (orang tua Para Penggugat) di Blok 7, Lompok Manrumpa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Abd. Rahman Ocang (Kr. Sila) dan tanah milik Abidin Said,
- Sebelah selatan berbatasan dengan dahulu tanah Muliadi dengan NOP 007 0073-0 sekarang rumah milik Syarifuddin dan Jalanan Poros, Desa Turatea Timur,
- Sebelah barat berbatasan dahulu tanah Muliadi dengan NOP 007 0073-0 sekarang rumah milik Syarifuddin dan tanah milik Abd. Rahman Ocang (Kr. Sila),
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Mansia dan tanah Sumakkara Bassara,

adalah milik Almarhum Borahima Dg Gassing orang tua Para Penggugat;

3. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa:
 - 1) Sub A (dikuasai Labo Tergugat I bersama Lija Tergugat V), tanah seluas kurang lebih $\pm 240 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi) yang diatasnya terdapat bangunan rumah dan sebagian masih kosong didalamnya terdapat pemakaman dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun milik Abd. Rahman Ocang (Kr. Sila),
 - Sebelah selatan berbatasan dengan dahulu tanah Muliadi dengan NOP



007 0073-0 sekarang rumah milik Syarifuddin dan objek sengketa Sub B (dikuasai oleh Kaharuddin bersama istrinya Kasma),

- Sebelah barat berbatasan tanah milik Abd. Rahman Ocang (Kr. Sila),
- Sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa sub C (yang dikuasai oleh Syamsuddin),

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub A, dikuasai oleh Labo serta Lija sebagai Tergugat I dan Tergugat V;

2) Sub B (dikuasai oleh Kaharuddin Tergugat VI dan Kasma Tergugat VII), tanah seluas kurang lebih $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan rumah dan bengkel dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan objek sengketa Sub A (dikuasai Labo Tergugat I bersama Lija Tergugat V),
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros, Desa Turataea Timur,
- Sebelah barat berbatasan dahulu tanah Muliadi dengan NOP 007 0073-0 sekarang rumah milik Syarifuddin,
- Sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa Huruf C yang dikuasai oleh Syamsuddin,

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub B, dikuasai oleh Kaharuddin Tergugat III serta Kasma Tergugat IV;

3) Sub C (dikuasai oleh Syamsuddin Tergugat VIII), tanah seluas kurang lebih $\pm 570 \text{ m}^2$ (lima ratus tujuh puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan rumah Tergugat VIII dan sebagian masih kosong dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun milik Abd. Rahman Ocang (Kr. Sila),
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros, Desa Turatea Timur,
- Sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa Sub B yang dikuasai oleh Kaharuddin Tergugat III serta Kasma Tergugat IV dan objek



sengketa Sub A yang dikuasai oleh Labo dan Lija (Tergugat I dan Tergugat V),

- Sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa Sub D yang dikuasai oleh Jumali serta Rabaisa (Tergugat IX serta Tergugat X) dan objek sengketa Sub L yang dikuasai oleh Sattunia (Tergugat III),

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub C yang dikuasai oleh Syamsuddin sebagai Tergugat VIII;

- 4) Sub D, dikuasai oleh Jumali bersama Rabaisa Tergugat IX dan Tergugat X), tanah seluas kurang lebih $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan rumah Jumali bersama istrinya Rabaisa dan toko dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan objek sengketa Sub L (dikuasai oleh Sattunia),
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros, Desa Turatea Timur,
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sengketa Sub C (dikuasai oleh Syamsuddin),
- Sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa Sub E (dikuasai oleh Asdar Dg Situru bersama Rika),

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub D, dikuasai oleh Jumali bersama Rabaisa sebagai Tergugat IX dan Tergugat X;

- 5) Sub E, dikuasai oleh Asdar Dg Situru Tergugat XI bersama Rika Tergugat XII tanah seluas kurang lebih $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan rumah Tergugat XI bersama istrinya Tergugat XII dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan objek sengketa Sub L (dikuasai oleh Sattunia),
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros, Desa Turatea Timur,
- Sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa Sub D (dikuasai oleh Jumali bersama Rabaisa),
- Sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa Sub F (dikuasai oleh Dewi Dg Lebang),



selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub E, dikuasai oleh Asdar Dg Situru bersama Rika sebagai Tergugat XI dan Tergugat XII;

- 6) Sub F, dikuasai oleh Dewi Dg Lebang tanah seluas kurang lebih ± 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan rumah Dewi Dg Lebang (Tergugat XIII) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan objek sengketa Sub K (dikuasai oleh Jumalang),
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros, Desa Turatea Timur,
- Sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa Sub E (dikuasai oleh Asdar Dg Situru bersama Rika),
- Sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa Sub G (dikuasai oleh Hajang bersama Deri),

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub F, dikuasai oleh Dewi Dg Lebang sebagai Tergugat XIII;

- 7) Sub G, dikuasai oleh Hajang Tergugat XIV bersama Deri (Tergugat XV) tanah seluas kurang lebih 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan rumah Hajang Tergugat XIV bersama istrinya Deri Tergugat XV dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan objek sengketa Sub J (dikuasai oleh Herman Bin Tobo),
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros, Desa Turatea Timur,
- Sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa Sub F (dikuasai oleh Dewi Dg Lebang),
- Sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa Sub H (berupa tanah kosong dahulu Hajang sekarang Saja' anak dari Hajang),

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub G, dikuasai oleh Hajang bersama Deri sebagai Tergugat XIV dan Tergugat XV;

- 8) Sub H, dikuasai oleh Saja', tanah seluas kurang lebih ± 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) berupa tanah kosong dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan objek sengketa Sub I (dikuasai oleh Syamsuni bersama Yani),
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros, Desa Turatea Timur,
 - Sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa Sub G (dikuasai oleh Hajang bersama Deri),
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Mansia dan Sumakkara Bassara,
selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub H, dahulu dikuasai oleh Hajang sekarang anaknya yaitu Saja' sebagai Tergugat XVIII;
- 9) Sub I, (dikuasai oleh Syamsuni Tergugat XVI bersama Yani Tergugat XVII), tanah seluas kurang lebih $\pm 215 \text{ m}^2$ (dua ratus lima belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan objek sengketa sub J (dikuasai oleh Herman Bin Tobo),
 - Sebelah selatan berbatasan dengan objek sengketa Sub H (dikuasai oleh dahulu Hajang sekarang Saja'),
 - Sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa sub J (dikuasai oleh Herman Bin Tobo),
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sumakkara Bassara,
selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub I dikuasai oleh Syamsuni bersama Yani sebagai Tergugat XVI dan Tergugat XVII;
- 10) Sub J, (dikuasai oleh Herman Bin Tobo Tergugat IV), tanah seluas kurang lebih $\pm 290 \text{ m}^2$ (dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Abidin Said,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan objek sengketa Sub I (yang dikuasai oleh Syamsuni bersama Yani) dan objek sengketa Sub G (yang dikuasai oleh Hajang bersama Deri),
 - Sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa Sub K (yang dikuasai oleh Jumalang),
 - Sebelah timur berbatasan dengan sebagian objek sengketa Sub I (yang

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2023



dikuasai oleh Syamsuni bersama Yani) dan tanah Sumakkara Bassara, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub J, yang dikuasai oleh Herman Bin Tobo sebagai Tergugat IV;

11) Sub K, (dikuasai oleh Jumalang Tergugat II), tanah seluas kurang lebih $\pm 240 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Abidin Said,
- Sebelah selatan berbatasan dengan objek sengketa Sub F (yang dikuasai oleh Dewi Dg Lebang),
- Sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa sub L (dikuasai oleh Sattunia),
- Sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa Sub J (yang dikuasai oleh Herman Bin Tobo),

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub K, yang dikuasai oleh Jumalang sebagai Tergugat II;

12) Sub L, (dikuasai oleh Sattunia sebagai Tergugat III), tanah seluas kurang lebih $\pm 230 \text{ m}^2$ (dua ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Abd. Rahman Ocang (Kr. Sila) dan tanah Abidin Said,
- Sebelah selatan berbatasan dengan objek sengketa Sub D (dikuasai oleh Jumali bersama Rabaisa) dan objek sengketa Sub E (yang dikuasai oleh Asdar Dg Situru bersama Rika),
- Sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa sub C (yang dikuasai oleh Syamsuddin),
- Sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa sub K (yang dikuasai oleh Jumalang),

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa L, yang dikuasai oleh Sattunia sebagai Tergugat III,

adalah milik Para Penggugat yang diperoleh secara mewaris dari orang tua Para Penggugat Almarhum Borahima Dg Gassing;

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2023



4. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII dalam menguasai, membangun rumah dan melakukan transaksi jual beli adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang timbul atas tanah objek sengketa Sub A, Sub B, Sub C, Sub D, Sub E, Sub F, Sub H dan Sub I, Sub J, Sub K dan Sub L selain dari atas nama orang tua Para Penggugat (Alm. Borahima Dg Gassing) adalah tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah objek sengketa Sub A, Sub B, Sub C, Sub D, Sub E, Sub F, Sub H dan Sub I, Sub J, Sub K dan Sub L tersebut kepada Para Penggugat (mewaris Almarhum Borahima Dg Gassing) dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya, bila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang;
7. Bahwa untuk menghindari objek sengketa Sub A, Sub B, Sub C, Sub D, Sub E, Sub F, Sub H dan Sub I, Sub J, Sub K dan Sub L dialihkan secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa Sub A, Sub B, Sub C, Sub D, Sub E, Sub F, Sub H dan Sub I, Sub J, Sub K dan Sub L tersebut;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan;



9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII membayar uang paksa kepada Para Penggugat (para ahli waris Almarhum Borahima Dg Gassing Bin Sakonyara) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur karena ada pihak yang tidak dilibatkan dan salah alamat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jeneponto telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jnp., tanggal 1 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT MKS, tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I bertindak untuk diri sendiri serta sebagai kuasa insidentil dari Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi V, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 9/SK/I/8/2022/PN Jnp., tanggal 11 Agustus 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2022/ PN Jnp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 14/PDT/2023/ PT MKS, tanggal 2 Maret 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jnp., tanggal 1 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah kebun (dahulu) sekarang sebagian menjadi tanah perumahan dan sebagian lagi masih menjadi tanah kebun, dengan luas keseluruhan $\pm 3.105 \text{ m}^2$ (tiga ribu seratus lima meter persegi) yang terletak di Dusun Manrumpa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Nomor SPPT 73.04.020.006.007. 0079.0 nama wajib pajak Borahima Dg Gassing B Sakonyara (orang tua

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat) di Blok 7, Lompok Manrumpa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Abd. Rahman Ocang (Kr. Sila) dan tanah milik Abidin Said,
- Sebelah selatan berbatasan dengan dahulu tanah Muliadi dengan NOP 007 0073-0 sekarang rumah milik Syarifuddin dan Jalanan Poros, Desa Turatea Timur,
- Sebelah barat berbatasan dahulu tanah Muliadi dengan NOP 007 0073-0 sekarang rumah milik Syarifuddin dan tanah milik Abd. Rahman Ocang (Kr. Sila),
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Mansia dan tanah Sumakkara Bassara,

adalah milik Almarhum Borahima Dg Gassing orang tua Para Penggugat;

3. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa:

1) Sub A (dikuasai Labo Tergugat I bersama Lija Tergugat V), tanah seluas kurang lebih $\pm 240 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan rumah dan sebagian masih kosong didalamnya terdapat pemakaman dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun milik Abd. Rahman Ocang (Kr. Sila),
- Sebelah selatan berbatasan dengan dahulu tanah Muliadi dengan NOP 007 0073-0 sekarang rumah milik Syarifuddin dan objek sengketa Sub B (dikuasai oleh Kaharuddin bersama istrinya Kasma),
- Sebelah barat berbatasan tanah milik Abd. Rahman Ocang (Kr. Sila),
- Sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa sub C (yang dikuasai oleh Syamsuddin),

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub A, dikuasai oleh Labo serta Lija sebagai Tergugat I dan Tergugat V;

2) Sub B (dikuasai oleh Kaharuddin Tergugat VI dan Kasma Tergugat VII), tanah seluas kurang lebih $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan rumah dan bengkel dengan batas-



batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan objek sengketa Sub A (dikuasai Labo Tergugat I bersama Lija Tergugat V),
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros, Desa Turataea Timur,
- Sebelah barat berbatasan dahulu tanah Muliadi dengan NOP 007 0073-0 sekarang rumah milik Syarifuddin,
- Sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa Huruf C yang dikuasai oleh Syamsuddin,

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub B, dikuasai oleh Kaharuddin Tergugat III serta Kasma Tergugat IV;

3) Sub C (dikuasai oleh Syamsuddin Tergugat VIII), tanah seluas kurang lebih $\pm 570 \text{ m}^2$ (lima ratus tujuh puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan rumah Tergugat VIII dan sebagian masih kosong dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun milik Abd. Rahman Ocang (Kr. Sila),
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros, Desa Turatea Timur,
- Sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa Sub B yang dikuasai oleh Kaharuddin Tergugat III serta Kasma Tergugat IV dan objek sengketa Sub A yang dikuasai oleh Labo dan Lija (Tergugat I dan Tergugat V),
- Sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa Sub D yang dikuasai oleh Jumali serta Rabaisa (Tergugat IX serta Tergugat X) dan objek sengketa Sub L yang dikuasai oleh Sattunia (Tergugat III), selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub C yang dikuasai oleh Syamsuddin sebagai Tergugat VIII;

4) Sub D, dikuasai oleh Jumali bersama Rabaisa Tergugat IX dan Tergugat X), tanah seluas kurang lebih $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter



persegi) yang di atasnya terdapat bangunan rumah Jumali bersama istrinya Rabaisa dan toko dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan objek sengketa Sub L (dikuasai oleh Sattunia),
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros, Desa Turatea Timur,
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sengketa Sub C (dikuasai oleh Syamsuddin),
- Sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa Sub E (dikuasai oleh Asdar Dg Situru bersama Rika),

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub D, dikuasai oleh Jumali bersama Rabaisa sebagai Tergugat IX dan Tergugat X;

5) Sub E, dikuasai oleh Asdar Dg Situru Tergugat XI bersama Rika Tergugat XII tanah seluas kurang lebih $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan rumah Tergugat XI bersama istrinya Tergugat XII dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan objek sengketa Sub L (dikuasai oleh Sattunia),
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros, Desa Turatea Timur,
- Sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa Sub D (dikuasai oleh Jumali bersama Rabaisa),
- Sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa Sub F (dikuasai oleh Dewi Dg Lebang),

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub E, dikuasai oleh Asdar Dg Situru bersama Rika sebagai Tergugat XI dan Tergugat XII;

6) Sub F, dikuasai oleh Dewi Dg Lebang tanah seluas kurang lebih $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan rumah Dewi Dg Lebang (Tergugat XIII) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan objek sengketa Sub K (dikuasai



oleh Jumalang),

- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros, Desa Turatea Timur,
- Sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa Sub E (dikuasai oleh Asdar Dg Situru bersama Rika),
- Sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa Sub G (dikuasai oleh Hajang bersama Deri),
selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub F, dikuasai oleh Dewi Dg Lebang sebagai Tergugat XIII;

7) Sub G, dikuasai oleh Hajang Tergugat XIV bersama Deri (Tergugat XV) tanah seluas kurang lebih 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) yang diatasnya terdapat bangunan rumah Hajang Tergugat XIV bersama istrinya Deri Tergugat XV dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan objek sengketa Sub J (dikuasai oleh Herman Bin Tobo),
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros, Desa Turatea Timur,
- Sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa Sub F (dikuasai oleh Dewi Dg Lebang),
- Sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa Sub H (berupa tanah kosong dahulu Hajang sekarang Saja' anak dari Hajang),
selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub G, dikuasai oleh Hajang bersama Deri sebagai Tergugat XIV dan Tergugat XV;

8) Sub H, dikuasai oleh Saja', tanah seluas kurang lebih $\pm$ 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) berupa tanah kosong dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan objek sengketa Sub I (dikuasai oleh Syamsuni bersama Yani),
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros, Desa Turatea Timur,
- Sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa Sub G (dikuasai



oleh Hajang bersama Deri),

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Mansia dan Sumakkara Bassara,

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub H, dahulu dikuasai oleh Hajang sekarang anaknya yaitu Saja' sebagai Tergugat XVIII;

9) Sub I, (dikuasai oleh Syamsuni Tergugat XVI bersama Yani Tergugat XVII), tanah seluas kurang lebih $\pm 215 \text{ m}^2$ (dua ratus lima belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan objek sengketa sub J (dikuasai oleh Herman Bin Tobo),
- Sebelah selatan berbatasan dengan objek sengketa Sub H (dikuasai oleh dahulu Hajang sekarang Saja'),
- Sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa sub J (dikuasai oleh Herman Bin Tobo),
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sumakkara Bassara, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub I dikuasai oleh Syamsuni bersama Yani sebagai Tergugat XVI dan Tergugat XVII;

10) Sub J, (dikuasai oleh Herman Bin Tobo Tergugat IV), tanah seluas kurang lebih $\pm 290 \text{ m}^2$ (dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Abidin Said,
- Sebelah selatan berbatasan dengan objek sengketa Sub I (yang dikuasai oleh Syamsuni bersama Yani) dan objek sengketa Sub G (yang dikuasai oleh Hajang bersama Deri),
- Sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa Sub K (yang dikuasai oleh Jumalang),
- Sebelah timur berbatasan dengan sebagian objek sengketa Sub I (yang dikuasai oleh Syamsuni bersama Yani) dan tanah Sumakkara Bassara,

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub J, yang dikuasai oleh Herman Bin Tobo sebagai Tergugat IV;

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2023



11) Sub K, (dikuasai oleh Jumalang Tergugat II), tanah seluas kurang lebih $\pm 240 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Abidin Said,
- Sebelah selatan berbatasan dengan objek sengketa Sub F (yang dikuasai oleh Dewi Dg Lebang),
- Sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa sub L (dikuasai oleh Sattunia),
- Sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa Sub J (yang dikuasai oleh Herman Bin Tobo),

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Sub K, yang dikuasai oleh Jumalang sebagai Tergugat II;

12) Sub L, (dikuasai oleh Sattunia sebagai Tergugat III), tanah seluas kurang lebih $\pm 230 \text{ m}^2$ (dua ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Abd. Rahman Ocang (Kr. Sila) dan tanah Abidin Said,
- Sebelah selatan berbatasan dengan objek sengketa Sub D (dikuasai oleh Jumali bersama Rabaisa) dan objek sengketa Sub E (yang dikuasai oleh Asdar Dg Situru bersama Rika),
- Sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa sub C (yang dikuasai oleh Syamsuddin),
- Sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa sub K (yang dikuasai oleh Jumalang),

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa L, yang dikuasai oleh Sattunia sebagai Tergugat III,

adalah milik Para Penggugat yang diperoleh secara mewaris dari orang tua Para Penggugat Almarhum Borahima Dg Gassing;

4. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV,



Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII dalam menguasai, membangun rumah dan melakukan transaksi jual beli adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang timbul atas tanah objek sengketa Sub A, Sub B, Sub C, Sub D, Sub E, Sub F, Sub H dan Sub I, Sub J, Sub K dan Sub L selain dari atas nama orang tua Para Penggugat (Alm. Borahima Dg Gassing) adalah tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah objek sengketa Sub A, Sub B, Sub C, Sub D, Sub E, Sub F, Sub H dan Sub I, Sub J, Sub K dan Sub L tersebut kepada Para Penggugat (mewaris Almarhum Borahima Dg Gassing) dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya, bila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang;
7. Bahwa untuk menghindari objek sengketa Sub A, Sub B, Sub C, Sub D, Sub E, Sub F, Sub H dan Sub I, Sub J, Sub K dan Sub L dialihkan secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa Sub A, Sub B, Sub C, Sub D, Sub E, Sub F, Sub H dan Sub I, Sub J, Sub K dan Sub L tersebut;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI,



Tergugat XVII dan Tergugat XVIII membayar uang paksa kepada Para Penggugat (para ahli waris Almarhum Borahima Dg Gassing Bin Sakonyara) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 April 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 April 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pemilik objek sengketa karena alas hak kepemilikan Para Penggugat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama orang tua Para Penggugat yang bernama Borahima Dg. Gasing B Sakonyar dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2014 bukanlah bukti kepemilikan yang sah atas objek sengketa serta bukti-bukti surat lainnya dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan tidak pula cukup untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat atas kepemilikan objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan kepemilikan atas objek sengketa yang berasal dari orang tua Tergugat I, II, III, IV, VIII dan X yang bernama Tobo, dimana Tobo membeli objek sengketa dari Tjaja (Caya) pada tanggal 9 Maret 1965, berdasarkan bukti TI- XVIII.1 berupa Surat Perjanjian Jual Beli antara Tjaja dengan Tobo, yang diketahui oleh Camat Binamu dan Para Tergugat telah menguasai objek sengketa lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan turun temurun, maka terbukti Para Tergugat sebagai pemilik objek sengketa, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmarhumana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NASARUDDIN Dg LEDENG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NASARUDDIN Dg LEDENG, 2. ZULHAJI Dg TARANG, 3. AGUS SALIM Dg NIMANG, 4. JUNAEDA, S.Pd., Dg BAYANG, dan 5. MUNASSSAR Dg BETA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2023